P U T U S A N
Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Afrizal Siregar Alias Izal**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 26 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Denai Gg.Hidayah No.133 Kel.Tegal Sari Mandala Kec.Medan Denai Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Afriza Siregar Alias Izal ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa Afrizal Siregar Alias Izal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H., Sri Wahyuni, S, S.H., Desi Riana Harahap, S.H.,M.H dan Eli Purnama Sari, S.H Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan beralamat di Jalan Bambu No. 64 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Afrizal Siregar Alias Izal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Afrizal Siregar Alias Izal selama : 6 (enam) Tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 1,02 (nol koma nol dua) gram
   dirampas untuk dimusnahkan
   - Uang sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah)
   dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon agar kiranya memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Terdakwa ingin diberikan kesempatan kembali untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang baik;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL SIREGAR Als IZAL pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sukaramai Gg.Jati Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termas uk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Mangatur E.Sialagan,SH bersama dengan saksi Ricky Swanda,SH, saksi Ellys Riki Jaya dan saksi Bobby Satria Sinaga (keempatnya anggota Polri Polrestabes Medan) menerima informasi tentang adanya peredaran narkotika di Jalan Sukaramai Gg.Jati Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melakukan penggerebekan lalu para saksi melihat terdakwa Afrizal Siregar Als Izal melarikan diri sambil membuang narkotika jenis shabu-shabu ke tanah, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil kembali narkotika jenis shabu-shabu yang dibuangnya lalu dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat netto 1,02 (nol koma nol dua) gram dan uang tunai sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB ketika itu BABE (dalam lidik) mengantarkan narkotika jenis shabu-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu kepada terdakwa untuk dijual kepada orang lain dan terdakwa akan membayar narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada BABEH apabila narkotika jenis shabu-shabu tersebut laku terjual sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dalam memperjualbelikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. : 3138/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa atas nama AFRIZAL SIREGAR Als IZAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan R.Fani Miranda, S.T.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL SIREGAR Als IZAL pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sukaramai Gg.Jati Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termas uk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaiamana yang tersebut diatas, dimana saksi Mangatur E.Sialagan,SH bersama dengan saksi Ricky Swanda,SH, saksi Ellys Riki Jaya dan saksi Bobby Satria Sinaga (keempatnya anggota Polri Polrestabes Medan) menerima informasi dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masyarakat yaitu di Jalan Sukaramai Gg.Jati Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan adanya peredaran narkotika jenis shabu sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melakukan penggerebekan lalu para saksi melihat terdakwa Afrizal Siregar Als Izal melarikan diri sambil membuang narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai terdakwa ke tanah kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil kembali narkotika jenis shabu-shabu yang dibuangnya lalu dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat netto 1,02 (nol koma nol dua) gram dan uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. : 3138/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa atas nama AFRIZAL SIREGAR Als IZAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan R.Fani Miranda, S.T.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mangatur E Sialagan, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Sukaramai Gg.Jati Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Ricky Swanda, S.H dan saksi Bobby Satria Sinaga (masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan);
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika di Jalan Sukaramai Gg. Jati Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai Kota Medan sehingga saksi dan rekan saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melakukan penggerebekan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melihat terdakwa melarikan diri sambil membuang narkotika jenis shabu-shabu ke tanah, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil kembali narkotika jenis shabu-shabu yang dibuangnya lalu dari tangan terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat netto 1,02 (nol koma nol dua) gram dan uang tunai sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diberikan BABEH kepada Terdakwa lalu Terdakwa akan membayarkan shabu tersebut kepada BABEH jika laku terjual sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang diperolehnya dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sudah sekitar 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut bukan Terdakwa beli melainkan hanya dititip kepada Terdakwa untuk dijualkan dan keuntungan akan dibagi dengan BABEH;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi Ricky Swanda, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Sukaramai Gg.Jati Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Mangatur E Sialagan, S.H dan saksi Bobby Satria Sinaga (masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan);
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika di Jalan Sukaramai Gg. Jati Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai Kota Medan sehingga saksi dan rekan saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melakukan penggerebekan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melihat terdakwa melarikan diri sambil membuang narkotika jenis shabu-shabu ke tanah, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil kembali narkotika jenis shabu-shabu yang dibuangnya lalu dari tangan terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat netto 1,02 (nol koma nol dua) gram dan uang tunai sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diberikan BABEH kepada Terdakwa lalu Terdakwa akan membayarkan shabu tersebut kepada BABEH jika laku terjual sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang diperolehnya dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sudah sekitar 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut bukan Terdakwa beli melainkan hanya dititip kepada Terdakwa untuk dijualkan dan keuntungan akan dibagi dengan BABEH;

3. Saksi Bobby Satria Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Sukaramai Gg.Jati Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Ricky Swanda, S.H dan saksi Bobby Satria Sinaga (masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan);
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika di Jalan Sukaramai Gg. Jati Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai Kota Medan sehingga saksi dan rekan saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melakukan penggerebekan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melihat terdakwa melarikan diri sambil membuang narkotika jenis shabu-shabu ke tanah, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil kembali narkotika jenis shabu-shabu yang dibuangnya lalu dari tangan terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat netto 1,02 (nol koma nol dua) gram dan uang tunai sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diberikan BABEH kepada Terdakwa lalu Terdakwa akan membayarkan shabu tersebut kepada BABEH jika laku terjual sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang diperolehnya dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sudah sekitar 1 (satu) bulan lamanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut bukan Terdakwa beli melainkan hanya dititip kepada Terdakwa untuk dijualkan dan keuntungan akan dibagi dengan BABEH;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Sukaramai Gg.Jati Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya sendirian dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat netto 1,02 (nol koma nol dua) gram dan uang tunai sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB ketika itu BABEH (dalam lidik) mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk dijual kepada orang lain dan terdakwa akan membayar narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada BABEH apabila narkotika jenis shabu-shabu tersebut laku terjual sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib datang melakukan penggerebekan sehingga melarikan diri sambil membuang narkotika jenis shabu-shabu ke tanah kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil kembali narkotika jenis shabu-shabu yang dibuangnya lalu dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat netto 1,02 (nol koma nol dua) gram dan uang tunai sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan seluruh barang bukti tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 1,02 (nol koma nol dua) gram;
- Uang sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Sukaramai Gg.Jati Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Mangatur E.Sialagan,SH bersama dengan saksi Ricky Swanda,SH, saksi Ellys Riki Jaya dan saksi Bobby Satria Sinaga (keempatnya anggota Polri Polrestabes Medan);
- Bahwa awalnya para saksi tersebut menerima informasi dari masyarakat yaitu di Jalan Sukaramai Gg.Jati Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan adanya peredaran narkotika jenis shabu sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melakukan penggerebekan lalu para saksi melihat terdakwa Afrizal Siregar Als Izal melarikan diri sambil membuang narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai terdakwa ke tanah kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil kembali narkotika jenis shabu-shabu yang dibuangnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat netto 1,02 (nol koma nol dua) gram dan uang tunai sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. : 3138/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa atas nama AFRIZAL SIREGAR Als IZAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan R.Fani Miranda, S.T;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2.Tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, apakah dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Afrizal Siregar Alias Izal yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang“ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang,bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan/hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Sukaramai Gg.Jati Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan karena Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa dengan menjadikan diri sebagai penjual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Mangatur E.Sialagan,SH bersama dengan saksi Ricky Swanda,SH, saksi Ellys Riki Jaya dan saksi Bobby Satria Sinaga (keempatnya anggota Polri Polrestabes Medan);

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap, dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat netto 1,02 (nol koma nol dua) gram dan uang tunai sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang – undang jika dilakukan apabila tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Sukaramai Gg.Jati Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan;

Menimbang, bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Mangatur E.Sialagan,SH bersama dengan saksi Ricky Swanda,SH, saksi Ellys Riki Jaya dan saksi Bobby Satria Sinaga (keempatnya anggota Polri Polrestabes Medan);

Menimbang, bahwa awalnya para saksi tersebut menerima informasi dari masyarakat yaitu di Jalan Sukaramai Gg.Jati Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai Kota Medan adanya peredaran narkotika jenis shabu sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melakukan penggerebekan lalu para saksi melihat terdakwa Afrizal Siregar Als Izal melarikan diri sambil membuang narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai terdakwa ke tanah kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil kembali narkotika jenis shabu-shabu yang dibuangnya;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB ketika itu BABEH (dalam lidik) mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk dijual kepada orang lain dan terdakwa akan membayar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada BABEH apabila narkotika jenis shabu-shabu tersebut laku terjual sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib datang melakukan penggerebekan sehingga melarikan diri sambil membuang narkotika jenis shabu-shabu ke tanah kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil kembali narkotika jenis shabu-shabu yang dibuangnya lalu dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat netto 1,02 (nol koma nol dua) gram dan uang tunai sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sudah 1 (satu) bulan lamanya dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud serta tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. : 3138/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa atas nama AFRIZAL SIREGAR Als IZAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan R.Fani Miranda, S.T;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menangguhkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHAP Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berprilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhakan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 1,02 (nol koma nol dua) gram;

Oleh karena barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu merupakan benda yang peredarannya di larang oleh Undang-undang maka terhadap barang bukti di atas harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Rl No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrizal Siregar Alias Izal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000.00**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 1,02 (nol koma nol dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Firza Andriansyah, S.H., M.H.,** dan **Sulhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa,** tanggal **24 September 2024,** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuridiansyah, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **AP. Frianto Naibaho, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Firza Andriansyah, S.H., M.H.,	**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**
Sulhanuddin, S.H., M.H.,	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yuridiansyah, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)